

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 965/2537

นายธีระ อนุพันธ์ชัย กับพวก

โจทก์

นายอัปดุลเลาะ ระดิงหีน กับพวก

จำเลย

นายบัญญัติ ระดิงหีน จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องอนาถาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ยากจน จึงมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ตามทางไต่สวนรับฟังได้แล้วว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนยากจน โปรดอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 123 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 53727 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 53731 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 ตำบลไทรน้อยอำเภไทรน้อย (บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี คืนแก่จำเลยที่ 1 แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 53727 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 53731 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ตำบลไทรน้อยอำเภไทรน้อย(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี ให้แก่โจทก์ทั้งสอง ถ้าหากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน 200,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายโจทก์จำนวน 10,000 บาทด้วย ถ้าหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน

600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 600,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ส่วนคำขอให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบโฉนดที่ดินนั้นโจทก์ต้องว่ากล่าว ชั้นบังคับคดี ให้ยกคำขอส่วนนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาสาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 110,118,119)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 หากจำเลยที่ 2 ยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน กำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2

หากจำเลยที่ 2 ยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน กำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

(สมภาพ โชติกวนิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>